



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,

Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere

Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al n. **4470/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 20.12.2022 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1* , *Parte_2* (c.f. *C.F._2* ed
Parte_3 (c.f. *C.F._3*), quali eredi di *Controparte_1* e l'ultima anche quale
unica erede di *Controparte_2* , tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Dalmazia n. 25, presso lo
studio dell'avv. Alberto Avitabile, che li rappresenta e difende come da procura estesa in calce all'atto di
appello.

- appellante -

e

Controparte_3 (c.f. *C.F._4*), elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cossa (c.f. *C.F._5*), che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

e

Controparte_4 (c.f. *C.F._6*), elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cossa (c.f. *C.F._5*), che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

- appellate ed appellanti in via incidentale -

nonché

[...]

Controparte_5

[...]

Controparte_6

- appellati contumaci -

Oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della appellata sentenza civile n. 2076/2015 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Roma - Sezione VIII^a, nella persona del Dott.ssa Antonella Zanchetta, in data 26/01/2016, depositata in data 02/02/2016, non notificata parti appellanti, in via principale e nel merito:

> Accertare e dichiarare che ciascuna quota dovuta alla Sig.ra *Controparte_5* per la spiegata domanda di regresso per il pagamento delle imposte sul provvedimento di divisione giudiziale emesso dal Tribunale di Roma in data 22.5.2003 e depositato in cancelleria il 28.1.2004, cron. 18632/2004, in danno degli eredi dei defunti *CP_1* e *Controparte_7* e quindi, rispettivamente da un lato da *CP_2* e [...] *Parte_3* e dall'altro da *Parte_1* e *Parte_2* ammonta a complessivi € 457,82 a

quota, ivi comprese sorte, sanzioni ed interessi, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da suddividersi tra i predetti eredi nella misura del 50 (cinquanta) per cento ciascuno;

› Rigettare tutte ed ognuna le domande, nell'ordine di graduazione dedotto in primo grado, da parte della Sig.ra Controparte_5 e riferite alla refusione delle spese sostenute da quest'ultima per il compenso corrisposto al professionista incaricato, in quanto ad alcun titolo dovute, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che Parte_1 e Parte_2 quali eredi di Controparte_7 da un lato, e Parte_3 e Controparte_2 quali eredi di Controparte_1 dall'altro, avrebbero dovuto in merito corrispondere alla Sig.ra Controparte_5 la somma di € 444,70, computata proporzionalmente alla rispettiva quota di debito dovuto ex art. 1299 c.c. per il pagamento in regresso dei debiti erariali;

> Con riferimento alla condanna in solido per i convenuti alla refusione delle spese di lite in primo grado, in considerazione che gli odierni appellanti versavano a titolo di acconto in mani della Sig.ra [...] CP_5 la somma di € 1.500,00, ovvero una somma superiore al loro effettivo debito ex lege determinato, riformare la sentenza impugnata dichiarando, rispetto al primo grado, non dovute dagli odierni appellanti le spese di lite liquidate in sentenza;

> con vittoria di spese, competenze ed onorari, del presente giudizio d'appello, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Alberto Avitabile, antistatario, con condanna alla restituzione delle spese legali, ovvero di qualsiasi altra somma, eventualmente versata per effetto della sentenza impugnata.

In via istruttoria, si fa istanza affinché la Corte adita disponga CTU contabile in ordine alla effettiva ripartizione delle somme dovute in regresso alla Sig.ra Controparte_5 e spettanti a ciascuno degli originari convenuti in primo grado.”

Parte appellata ed appellante in via incidentale Controparte_4 : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, in accoglimento dell'interposto appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza e, per i motivi esposti:

a. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della appellante incidentale in ordine alle domande proposte dall'attrice, e, comunque, rigettare la domanda di regresso dell'attrice/appellata nei confronti di Controparte_4 perché inammissibile e/o infondata;

b. condizionatamente all'accoglimento dell'appello incidentale, riformare la pronuncia sulle spese di lite, ponendole a carico dell'attrice/appellata.

Con vittoria delle spese ed onorari anche di questo grado di giudizio, nonché rimborso spese generali, oltre rivalsa iva e Cnap.”

Parte appellata ed appellante in via incidentale **Controparte_4** : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contraris reiectis*, in accoglimento dell'interposto appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:

a. preso atto che la convenuta/appellante incidentale con riferimento alle imposte non ha contestato il diritto di regresso dell'attrice, ma solo il criterio di determinazione della propria quota, dichiarare [...] CP_3 enuta a corrispondere all'attrice/appellata la somma di € 3.063,00, così determinata la quota della medesima ex art. 1299 c.c. e 34 DPR 131/86 per le motivazioni sopra indicate, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;

b. rigettare la domanda di regresso dell'attrice/appellata limitatamente all'importo da questa sostenuto per l'onorario del suo Consulente;

c. condizionatamente all'accoglimento dell'appello incidentale, riformare la pronuncia sulle spese di lite, ponendole a carico dell'attrice/appellata, ovvero compensandole.

Con vittoria delle spese ed onorari anche di tale grado di giudizio, nonché rimborso spese generali, oltre rivalsa Iva e Cnap.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Controparte_5** aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, **Controparte_4** , **Controparte_3** , **Parte_3** , **Controparte_2** , [...] **CP_8** , **Parte_2** , **Controparte_5** , **Controparte_5** ed **Controparte_6** al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto alla restituzione in misura solidale, ex art. 1299 c.c., della somma di euro 13.381,45 da lei corrisposta all'Erario a titolo di imposte sulla divisione ereditaria dei beni oggetto della successione giudiziale del padre, **Controparte_9** , nonché della somma di euro 6.464,70 corrisposta a titolo di compenso per l'assistenza professionale ricevuta, corrisposta all'erario in virtù di cartella esattoriale inviata da **Org_1** per le imposte di registrazione del decreto di divisione giudiziale.

La medesima aveva, quindi, chiesto, in via subordinata, il pagamento in misura solidale della somma di euro 6.640,70, a titolo di risarcimento del danno ovvero ex art. 2041 c.c..

A fondamento della sua domanda, l'attrice aveva esposto che il Tribunale di Roma, con decreto del 22.5.2003, emesso a conclusione del procedimento camerale di divisione giudiziale ereditaria dei beni immobili di proprietà del defunto *Controparte_9* promosso, ex art. 5 della L. 1078/1940, aveva: 1) assegnato in favore di *Controparte_5*, *Controparte_5* e *CP_6* in comunione tra loro, quali eredi di *Controparte_10*, deceduto in corso di causa, il fondo in Formello località Monte Falco di circa 6 ettari con sovrastanti costruzioni, costituite da tre immobili, ovvero una casa colonica e due villini, uno con autorimessa, nonché quantificato in euro 66.000,00 le somme a conguaglio che detti assegnatari dovevano corrispondere ad *Controparte_7*, *CP_1* e *CP_4* ed in euro 49.043,66 quella spettante ad *Controparte_3*; 2) assegnato in favore di *Controparte_3*, un appartamento in Formello alla Via Roma n. 33, con obbligo di conguaglio in favore di *Controparte_7*, *Persona_1* e *CP_4* di euro 16.956,34; 3) dichiarato che *Controparte_5*, *Controparte_11* ed *Controparte_6* erano tenuti al pagamento dell'indennità d'occupazione nella misura di euro 6.278,98 in favore di *CP_7* [...] ed *CP_1*, mentre *Controparte_3* era tenuta in favore degli stessi e di *Controparte_5* in misura di euro 4.896,58.

Aveva, inoltre, esposto che, a seguito dell'emissione del predetto decreto, l' *Organizzazione_2* di Roma aveva chiesto agli eredi il pagamento in solido di una imposta di registro pari ad euro 62.126,11, dapprima con avviso bonario e poi con cartella di pagamento comprensiva di sanzioni ed interessi, per un ammontare complessivo di euro 86.415,27 e che, poiché nessuno aveva provveduto al pagamento, lei, dopo essersi rivolta ad un commercialista (che aveva ottenuto una riduzione delle imposte dovute ad euro 13.381,45, mediante l'applicazione dei benefici previsti a favore dei fondi agricoli), aveva provveduto al pagamento di quest'ultimo importo in favore dell'Erario e di euro 6.464,70 in favore del commercialista.

Si erano costituite in giudizio *Controparte_4* ed *Controparte_3*, che avevano eccepito la nullità dell'atto di citazione ed il loro difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione dell'importo di euro 6.640,70 per il compenso del professionista.

Le medesime avevano, inoltre, chiesto il rigetto della domanda, deducendo che, l'aliquota dell'imposta di registro sulla divisione con conguagli (come quella di specie), non era quella delle divisioni, pari all'1% del valore della massa, bensì, in ipotesi di conguaglio superiore al 5% del valore della quota spettante, quella del bene oggetto di attribuzioni (ovvero del 7% in caso di abitazioni per l'imposta di registro e del 3% complessivo per le imposte ipotecaria e catastale e del 15% in caso di terreno agricolo) e che l'imposta sulle successioni (quale sottospecie dell'imposta di registro) costituiva una passività che gravava sulle singole effettive attribuzioni e non sui conguagli o sull'intero asse ereditario, per cui la quota

di rimborso da esse dovuta, ex art. 1299 c.c., era inferiore a quella richiesta dall'attrice con il prospetto di ripartizione delle somme redatto dal commercialista di fiducia dell'attrice, dott. *Testimone_1* .

Parte_3 , *Controparte_2* , *Controparte_8* , *Parte_2* , *Controparte_5* , *Controparte_5* ed *Controparte_6* , nonostante la regolarità dell'atto di citazione, non si erano costituite in giudizio ed erano state dichiarate contumaci.

Con sentenza n. 2070/2016, pubblicata in data 2.2.2016, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, aveva condannato tutti i convenuti a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 19.846,15, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, da suddividersi in proporzione delle rispettive quote a ciascuno spettanti e derivanti dalla comunione ereditaria ormai sciolta, detratto l'importo gravante sull'attrice, sulla base del prospetto riepilogativo del tecnico di parte, nonché, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:

"Dalla lettura degli atti e dei documenti è emerso che:

*1) in data 16.02.2007, *Org_1* ha notificato all'attrice cartella esattoriale per l'importo di € 62.126,11 a titolo di imposte e tasse di registrazione del decreto di divisione ereditaria del 2004, con il quale è stata disposta l'assegnazione di beni immobili ad alcuni eredi e il conguaglio in denaro alla odierna attrice;*

2) la somma iniziale è maturata ad € 86.415,25 in conseguenza dell'omesso pagamento dell'importo iniziale;

*3) *Controparte_5* ha successivamente ottenuto lo sgravio dell'importo contestato, ottenendo una riduzione dell'importo da corrispondere in € 13.381,45 mediante ricorso avverso la cartella esattoriale;*

4) nella procedura in esame, si è avvalsa dell'assistenza di un professionista al quale ha corrisposto la somma di € 6.464,70 a titolo di compenso professionale. Detti pagamenti sono stati documentati mediante produzione in copia delle relative ricevute;

5) Le causali del pagamento dell'importo mediante il modello F 23, fanno riferimento ai tributi relativi al trasferimento degli immobili e alle disposizioni di cui al decreto di divisione ereditaria menzionato.

Ciò premesso, deve osservarsi la fondatezza della domanda attorea atteso che risulta dimostrato che il pagamento da parte dell'attrice deve intendersi fatto a beneficio degli altri eredi ottenendo in loro favore l'estinzione del debito e l'effetto di impedire ripercussioni gravi sul patrimonio, sicchè condividendo, sul punto, i rilievi attorei " [...] la esclusione della solidarietà nel debito verso l'Erario - e quindi la possibilità di regresso da parte del condebitore che ha pagato l'intero tributo - ritenendo trattarsi di debito

esclusivamente di detta parte [...] assume carattere scriminante nell'applicazione del regresso a chi ha versato l'intero importo della imposta di registro, la circostanza che il trasferimento cui la stessa si riferisce sia determinato da un negozio oppure da una sentenza: in questo secondo caso la registrazione costituisce il costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della Giustizia e va posta a carico delle parti che da tale servizio abbiano tratto un vantaggio: a questo proposito non è sostenibile distinguere - perchè la legge non opera in tale senso - , al fine dell'esercizio del diritto di regresso del condebitore solidale verso il Fisco, se il primo, in un giudizio di divisione, si sia reso assegnatario di beni con o senza obbligo di versare un conguaglio in denaro. [...] Non condivisibile poi è la ritenuta differenziazione della solidarietà attinente alla imposta di cui trattasi, distinguendo tra quella verso l'Erario e quella verso gli altri condebitori: invero la prima non sarebbe ammissibile - in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata - se non si potesse ammettere la seconda, determinando, in caso contrario, una irragionevole sanzione a carico della parte più diligente nei confronti dell'Erario Cass. VI sez. civ. ord. n. 3532 del 14.02.2014), la domanda è senz'altro meritevole di accoglimento risultando dimostrato il disinteresse degli altri eredi.

Ne segue che devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 1295 c.c..

Deve essere accolta la domanda attorea con riferimento sia al rimborso pro quota a carico dei convenuti ciascuno secondo le determinazioni del Consulente di parte, per il pagamento della somma di € 13.381,45 giusto modello F23 ed annullamento della cartella esattoriale; così del pari risponde a giustizia che i convenuti rimborsino - nelle medesime modalità di cui al prospetto tecnico, le somme anticipate dall'attrice per il saldo delle competenze del professionista pari ad € 6.464,70, di cui la stessa si è avvalsa e con l'assistenza del quale ha ottenuto una relevantissima riduzione dell'imposta a debito, riduzione di cui i medesimi eredi tutti hanno beneficiato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, della media complessità delle questioni giuridiche trattate.”

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
Parte_3 ed Controparte_2 hanno proposto appello avverso tale decisione, impugnando la sentenza con un unico articolato motivo di gravame.

Si sono costituite in giudizio Controparte_3 ed Controparte_4 , che hanno ritenuto condivisibile l'appello principale e proposto appello in via riconvenzionale in relazione all'inapplicabilità dell'art. 1295 c.c. ed alla erroneità delle quote determinate dal consulente di parte dell'attrice.

All'udienza del 20.12.2016, la difesa degli appellanti ha dichiarato l'avvenuto decesso di *Controparte_5*, depositando l'atto di riassunzione notificato e l'atto di appello e la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati non costituiti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2020.

Nelle more, a seguito del decesso di *Controparte_2*, la sorella *Parte_3*, già presente in giudizio quale appellante, è subentrata nella posizione del fratello in qualità di sua unica erede ed *Controparte_3*, in conseguenza del contratto di transazione stipulato con *Controparte_5*, avente ad oggetto i rispettivi crediti e debiti inerenti la successione di *Controparte_9* e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ha rinunciato all'appello incidentale da lei proposto.

Successivamente la causa è stata rinviata all'udienza del 20.12.2022.

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 221 comma 4, legge 17.07.2020 n.77 *"mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento"* ed all'esito, precisate le parti le conclusioni, mediante deposito di foglio di p.c., la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che gli appellati *Controparte_5* ed *Controparte_6* e gli eredi di *Controparte_5*, non hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2070/2016 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 2.2.2016, per cui, in relazione alle loro posizioni, la sentenza è passata in giudicato.

Va, poi, dato atto della avvenuta cessazione della materia del contendere tra *Controparte_3* ed *Controparte_5*, atteso che la prima ha rinunciato, ex art. 306 c.p.c., all'appello incidentale da lei proposto, dando atto dell'avvenuta stipula di un accordo transattivo con la seconda, avente ad oggetto i rispettivi crediti e debiti inerenti la successione di *Controparte_9* e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Tanto premesso, con il primo rilievo dell'unico motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale (che si reputa opportuno trattare congiuntamente avendo le parti censurato le stesse parti della sentenza), gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarli al pagamento della complessiva somma di euro 19.846,15, oltre interessi, in favore di *Controparte_5*, a titolo di refusione dell'imposta di registro da loro dovuta in base alla divisione giudiziale e delle spese da lei sostenute per il compenso al commercialista dott. *Per_2*

In particolare, gli appellanti con riferimento alla prima doglianza, hanno sostenuto che, trattandosi di solidarietà passiva per debito erariale afferente l'imposta di registro dovuta per la divisione giudiziale di beni caduti in successione, la quota di debito che ciascun condebitore era obbligato a sostenere in regresso, ex art. 1299 c.c., doveva essere determinata non in base all'art. 1295 c.c. ma ai sensi dell'art. 34 della L.

131/1986 e della relativa tariffa e che, in relazione alla seconda, essi non avevano tratto alcun beneficio dall'attività svolta dal predetto professionista, in quanto espletata in favore della sola **Controparte_5**.

Gli assunti sono condivisibili.

Ed invero, con riferimento al primo rilievo, va ricordato che, in tema di imposta di registro, in ipotesi di scioglimento della comunione ereditaria (per divisione giudiziale o negoziale), mediante l'assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, mentre, in ipotesi di assegnazione di un bene eccedente il valore della quota stessa e limitatamente l'eccedenza, l'art. 34 cit., primo comma prima parte prevede che *"la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente..."* e che, con riferimento ai conguagli in denaro, nella parte eccedente il 5% della quota di diritto, l'imposta, per l'eccedenza surriferita, deve essere calcolata *"...con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo del beni mobili e del crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza."*

Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, poiché il Tribunale di Roma, con il decreto depositato in data 26.1.2004, aveva stabilito che gli immobili rappresentati dall'appartamento in Formello ed il terreno con potere sovrastante dovessero essere rispettivamente assegnati ad **CP_3** [...] ed agli eredi di **Controparte_10**, deceduto nelle more (ovvero alla moglie **Controparte_5** ed ai figli **Controparte_5** ed **Controparte_6**), ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 34 L. 131/86, atteso che quest'ultimi erano diventati assegnatari di beni eccedenti il valore della quota ereditaria, nonché obbligati a provvedere ai conguagli in favore degli altri quattro eredi, a cui non erano stati assegnati beni immobili, nella misura indicata in sentenza.

Pertanto, in base a quanto sopra detto, i coeredi che avevano ricevuto conguagli in denaro pari al valore della loro quota ereditaria, non dovevano pagare l'imposta di registro sulla divisione, in quanto la stessa, ex art. 34 citato, doveva gravare solo su quegli eredi che, essendo divenuti assegnatari di immobili, avevano visto accrescere il proprio patrimonio oltre la quota di loro spettanza (ovvero su [...] **CP_5** e sui figli **Controparte_5** ed **Controparte_6**, quali eredi di **Controparte_10** e su **Controparte_3**).

Ciò detto, va, tuttavia, osservato che alcuni degli eredi non assegnatari - precisamente **CP_5** [...] **Controparte_7** ed **Controparte_1** - in forza del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 26.1.2004, avevano percepito dagli assegnatari degli immobili delle somme a titolo di indennità

di occupazione degli stessi, per cui erano tenuti a versare l'imposta di registro (nella misura del 3%) sugli importi da loro percepiti.

Ne consegue che, avendo *Controparte_5* versato l'imposta di registro complessivamente dovuta all'Erario, oltre che da lei stessa, anche da *Controparte_10* , *Controparte_3* , *Controparte_7* ed *Controparte_1* a titoli diversi, il rimborso doveva essere calcolato nelle diverse percentuali dovute da ciascuno di loro in relazione alla quota di beni ereditari di loro spettanza ed alle somme percepite a titolo di frutti.

Al contrario, il giudice di primo grado, richiamando una pronuncia di legittimità inconferente (Cass. civ. 14.2.2014 n. 3532), ha suddiviso, ex art. 1295 c.c., tra tutti i coeredi l'intero importo dovuto per il pagamento delle imposte di registro derivanti dal giudizio di divisione, che era stato versato da *Controparte_5* , come se lo stesso fosse un debito dell'eredità di *Controparte_9* , per cui la sentenza va riformata sul punto.

Conseguentemente - condividendo il Collegio lo schema elaborato in primo grado dalla difesa di *Controparte_4* , che fa proprio ritenendolo completo e corretto - *Parte_1* , quale erede di *Controparte_7* , va condannata, alla rifusione in favore di *Controparte_5* del minor importo di euro 457,82 ed *Parte_3* , quale erede di *Controparte_1* e di *Controparte_2* , del minor importo di euro 457,82, oltre interessi dalla domanda al saldo, da loro rispettivamente dovuta per l'imposta di registro maturata sulle somme versate in loro favore dagli assegnatari dei beni ereditari a titolo di indennità di occupazione, mentre nessuna somma deve essere versata da *Controparte_4* , avendo la medesima percepito solo un conguaglio pari alla quota ereditaria di sua spettanza e nessun frutto dai beni assegnati agli altri coeredi (ovvero ad *Controparte_10* ed *Controparte_3*).

Anche la seconda censura della sentenza avanzata dagli appellanti – avente ad oggetto la decisione del giudice di primo grado di condannare tutti i coeredi alla refusione dell'importo (euro 6.464,70) versato da *Controparte_5* in favore del consulente di fiducia, dott. *Tes_1* a titolo di compenso professionale, in ragione della rilevante riduzione di imposta ottenuta di cui, secondo la medesima, avevano beneficiato tutti – appare fondata.

Ed invero - premesso che il compenso richiesto dal dott. *Tes_1* (fattura n. 1 del 7.1.2010 vd all. 8 del fascicolo di primo grado dell'attrice), come riferito dalla difesa di *Controparte_4* , aveva quali voci: a) la redazione di un ricorso contro un'iscrizione ipotecaria relativa a beni di esclusiva proprietà di *Controparte_5* (euro 4.000,00); b) la redazione del piano di riparto tra i sei coeredi della somma versata da quest'ultima per chiudere la pratica in autotutela (euro 500,00) e c) la valutazione del rischio di accertamento per plusvalenza in relazione ad un altro immobile di esclusiva proprietà di *Controparte_5*

- si osserva che lo sgravio d'imposta riconosciuto dall' *Organizzazione_3* , era frutto del riconoscimento (effettuato in autotutela dallo stesso *Org_2*) dell'errata applicazione dell'aliquota per il trasferimento dei terreni agricoli in capo ad *Controparte_10* , che il consulente si era limitato a segnalare e che comunque, interessando solo gli eredi di quest'ultimo, poteva aver giovato soltanto a *Controparte_5* , *Controparte_5* ed *Controparte_6* e che il piano di riparto elaborato dal consulente era stato contestato dagli attuali appellanti con argomentazioni trasfuse nel motivo di gravame già accolto da questo Collegio, per cui la sentenza va riformata anche su detto punto.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda avanzata da *Controparte_5* , nei confronti di *Parte_1* e della figlia *Parte_2* , nonché di *Parte_3* [...] e di *Controparte_4* , per la refusione delle spese da lei sostenute per il pagamento del compenso professionale dovuto al dott. *Tes_1*

Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22), da distrarsi, con riferimento alla posizione degli appellanti in via principale, in favore dell'avv. Alberto Avitabile, dichiaratosi antistatario, mentre, con riferimento alla posizione di *Controparte_3* , le stesse vanno compensate in ragione della transazione stipulata dalla medesima con *Controparte_5* .

Tuttavia la soccombenza (dell'ex parte attrice in primo grado) va mitigata con parziale compensazione al 50% delle spese dei due gradi del giudizio, così considerandosi l'esito effettivo del complessivo giudizio.

Nulla va, infine, disposto in ordine alle spese di lite in relazione alla posizione delle altre parti appellate rimaste contumaci.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2070/2016 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 2.2.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- dichiara cessata la materia del contendere tra *Controparte_3* ed *Controparte_5* compensando tra dette parti le spese del presente grado del giudizio;
- in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda avanzata da *Controparte_5* nei confronti di *Parte_1* ed *Parte_3* per ottenere la rifusione di quanto da lei pagato a titolo di imposta di registro, condanna queste ultime al pagamento in suo favore della minor somma di euro 457,82 ciascuna, oltre interessi

- dalla domanda al saldo effettivo, mentre rigetta la domanda avanzata nei confronti di *Parte_2* ed *Controparte_4*, dichiarando che nulla è da esse dovuto a tale titolo;
- rigetta, inoltre, la domanda avanzata da *Controparte_5* nei confronti di *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3*, anche quale erede di *Controparte_2* e di *CP_4* [...] per la rifusione di quanto da lei pagato al dott. *Tes_1* a titolo di compenso professionale;
 - conferma per il resto l'appellata sentenza;
 - previa compensazione del 50% delle spese dei due gradi di giudizio, condanna *Controparte_5* alla rifusione del residuo 50% delle spese sostenute da *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3*, anche quale erede di *Controparte_2*, e da *Controparte_4* nei due gradi di giudizio, liquidando l'intero compenso professionale in euro 4.835,00 in favore delle prime tre ed in euro 4.835,00 in favore della quarta (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) per il giudizio di primo grado ed in euro 3.868,00 in favore delle prime tre ed in euro 3.868,00 in favore della quarta (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) per il presente grado di giudizio, con l'IVA ed il CAP come per legge, da distrarsi, con riferimento alla posizione delle appellanti in via principale, in favore dell'avv. Alberto Avitabile, dichiaratosi antistatario.

Così decisa in Roma il 18.04.2023

Il Presidente,

(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Il Consigliere est.

(dr.ssa Carla Santese)